

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2215/2533

นาย ช่อ ภาคาโชติ
บริษัท โรงงาน ผ้า ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และคำสั่งของนายจ้างนั้นต้อง อยู่ภายใต้ บังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานด้วย ดังนี้ เมื่อ ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้อ 47(3) กำหนดว่า นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้าง ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วย กฎหมายของ นายจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยต่อ เมื่อการฝ่าฝืนของลูกจ้างเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ถ้า ไม่ใช่ความผิดกรณีร้ายแรงลูกจ้างก็ต้อง เคยถูก ตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อนแล้ว และกระทำความผิดซ้ำ คำเตือน ฉะนั้นแม้ระเบียบข้อบังคับของจำเลยซึ่ง เป็น นายจ้างกำหนดว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ทำผิดระเบียบข้อบังคับโดย ไม่ต้องคำนึงว่าเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม แต่ เมื่อปรากฏว่าโจทก์มิได้กระทำผิด ร้ายแรง และมีได้กระทำผิดซ้ำ คำเตือนอีก เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้อง จ่ายค่า ชดเชย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างประจำค่าจ้างอัตราสุดท้ายวัน ละ 153 บาท จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่

ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และจำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยกับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอีก 100,000 บาท ขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมโดยจ่ายค่าจ้างในอัตราวันละ 153 บาท นับตั้งแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับโจทก์กลับเข้าทำงาน หรือให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวม 32,730 บาท กับค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีก 100,000 บาทแทนการรับโจทก์กลับเข้าทำงาน

จำเลยให้การว่า จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยโดยเจตนากระทำผิดอาญาต่อจำเลย กล่าวคือโจทก์กับบุคคลอื่นได้ร่วมกันเปิดจดหมายปิดผนึกซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการมีถึงกรรมการบริษัท จำเลยแล้วนำไปอ่านและนำออกเปิดเผยด้วยการนำไปปิดประกาศที่บอร์ดปิดประกาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย อีกประการหนึ่งจำเลยได้มีคำสั่งห้ามมิให้พนักงานนำเอกสารใด ๆ ปิดประกาศที่บอร์ดปิดประกาศของจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของโจทก์เป็นการขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยและไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้จำเลยไม่เชื่อถือและไม่ไว้วางใจอีกต่อไป จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้นำความเท็จไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ แต่ในที่สุดคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้วินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างเพราะโจทก์กระทำความผิด จำเลยได้กำหนดจ่ายค่าจ้างโจทก์ 15 วันต่อครั้ง หากจำเลยจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ไม่เกิน 15 วัน เป็นเงิน 2,295 บาทเท่านั้นหลังจากที่ถูกเลิกจ้าง โจทก์ได้ประกอบอาชีพค้าขาย โจทก์จึงไม่เสียหาย หากจะเสียหายก็ไม่เกิน 500 บาท ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา คู่ความยอมรับข้อเท็จจริงกันว่า จำเลยได้จ่ายเงินเดือนให้โจทก์ เดือนละสองครั้ง คือในวันที่ 15 และในวันสุดท้ายของเดือน โดยจ่ายให้ครั้งละ 2,295 บาท

ศาลแรงงานกลาง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์จำนวน 27,540 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย ก่อน จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่าโจทก์ได้ร่วมกระทำผิดกับนายสมนึก คล้ายสี ทำการเปิดจดหมายที่ปิดผนึกของจำเลย มีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 322, 83 เป็นการกระทำความอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง พิจารณาลแล้วคดีนี้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้ร่วมกับนายสมนึกเปิดผนึกจดหมายของจำเลยอุทธรณ์ดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อไปว่า ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยเอกสารหมาย ล.3 ข้อ 4ได้ระบุเรื่องค่าชดเชยไว้ชัดว่า บริษัทจำเลยจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ถ้าลูกจ้างกระทำผิดตามข้อ 9.8 คือทำผิดระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของบริษัท เมื่อโจทก์กระทำผิดตามข้อ 9.8 จำเลยก็มีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยโดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่โจทก์ขัดคำสั่งของจำเลยแม้ไม่ใช่กรณีร้ายแรงจำเลยก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อ 9.8 พิจารณาลแล้วเห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 47(3)นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยต่อเมื่อการฝ่าฝืนของลูกจ้าง

เป็นความผิดกรณีร้ายแรง ถ้าไม่ใช่ความผิดกรณีร้ายแรงลูกจ้างก็ต้องเคยถูกตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อนแล้วและกระทำความผิดซ้ำคำเตือน แม้ระเบียบข้อบังคับของจำเลยเอกสารหมาย ล.3 ข้อ 9.8 ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นความผิดกรณีร้ายแรง แต่ระเบียบข้อบังคับของจำเลยเอกสารหมาย ล.3 จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(3) คือ การกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของจำเลยจะต้องเป็นกรณีร้ายแรงจำเลยจึงจะเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้กระทำความผิดซ้ำคำเตือน ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่าโจทก์เพียงแต่นำสำเนาจดหมายไปปิดประกาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยเป็นความผิดกรณีไม่ร้ายแรงจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนโจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์จึงมีสิทธิขอกลับเข้าทำงานหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีคำสั่งห้ามพนักงานทุกคนนำเอกสารไปปิดประกาศที่บอร์ดของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตและพิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีน่าจะเชื่อว่าเอกสารหมาย จ.1 ที่นายสมนึกนำมาให้โจทก์นำไปปิดนั้น โจทก์น่าจะทราบว่าจะจดหมายดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยโดยถูกต้องมาก่อน จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย การปฏิบัติงานของโจทก์แสดงว่าจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่เป็นที่น่าไว้วางใจอีกต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุผลไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์แต่อย่างใด ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับเอกสารหมาย จ.1 จากนายสมนึกไปปิดประกาศโดยสุจริตใจซึ่งเชื่อได้ว่าผ่านการอนุญาตแล้วโจทก์ไม่ได้จงใจขัดคำสั่งของจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน

ของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>